

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1925/2535

นางจุลวรรณ มัชฌิมานนท์ ในฐานะผู้
จัดการมรดกของ

โจทก์

นายศรีใส วชิระวัชรหรือไตรนทีพิทักษ์

โจทก์

พันตำรวจโทมัญญ บุญครอง

จำเลย

นายวิจิตร ช่างสาร ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยยื่นฎีกาภายใน กำหนดเวลาที่
อนุญาต แต่ฎีกาจำเลยไม่ใช่ข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว ในชั้นอุทธรณ์ จึงต้องห้ามฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 249 ที่แก้ไขใหม่ ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญแก่คดี
อันควรได้รับการวินิจฉัย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 118)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านและสิ่งปลูกสร้างออกจาก
ที่ดินพิพาท เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวาตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลคำน้ำแซบอำเภอก
วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อาณาเขตตามแบบแสดงรายการที่ดินเอกสารหมาย

จ.3

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 111)

ทนายจำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 113)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยได้เข้าครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โจทก์มาโต้แย้งสิทธิในปี พ.ศ. 2531ซึ่งเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความ จำเลยย่อมได้สิทธิในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367 นั้น เห็นว่าเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1วินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ที่ดินพิพาทเป็นของนายศรีไสวชิระวัชรหรือไตรนทีพิทักษ์ เจ้ามรดกมอบให้จำเลยดูแลแทน กรณีจึงมิใช่จำเลยแย่งการครอบครองจากโจทก์ ปัญหาที่จำเลยฎีกาดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยได้เข้าครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โจทก์มาโต้แย้งสิทธิในปี พ.ศ. 2531ซึ่งเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความ จำเลยย่อมได้สิทธิในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367 นั้น เห็นว่าเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1วินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ที่ดินพิพาทเป็นของนายศรีไสวชิระวัชรหรือไตรนทีพิทักษ์ เจ้ามรดกมอบให้จำเลยดูแลแทน กรณีจึงมิใช่จำเลยแย่งการครอบครองจากโจทก์ ปัญหาที่

จำเลยฎีกาดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาของจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทะระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>